食品廣告違規類別 05／12

免疫・保護力・過敏

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

94 件
被罰案件，占全部 344 件的 27%

816 萬元
罰款合計，單件中位數 6 萬元

100 萬元
單件最高罰款

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

被罰原因：三條界線

醫療效能

提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

本類例：抗過敏、改善鼻過敏、預防感冒、對抗病毒

食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元

誇大不實

改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

本類例：提升免疫力、增強抵抗力、提升保護力、防護罩

食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元

健康食品

有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

本類相關項目：免疫調節、輔助調整過敏體質

健康食品管理法 §14

本類 94 件：「免疫力」相關說法出現在 50 件，「保護力、防護力、抵抗力」出現在 45 件；1 件依 §28 II 處分（罰 100 萬元），83% 刊登在網站。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

醫療效能　提到疾病或症狀

過敏、抗過敏	16 件
感冒、流感	10 件
病毒、細菌	10 件
呼吸道、喉嚨不適	10 件
改善鼻過敏	2 件

誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

提升、增強、平衡免疫力	50 件
提升保護力、防護力、抵抗力	45 件
適合季節轉換、體弱多病者	2 件

附件二沒有任何「免疫」相關詞句：不論含哪種營養素，一般食品都不能寫提升免疫力。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

真實案例：這樣寫被罰了

115 年 7 月公告｜網站

K.C WIN-WIN 億元菌

罰 8 萬元

食安法 §28 I

> 「一天2包億元菌增強免疫力」
>
> 「抗過敏的專利」
>
> 「免疫失調6大症狀」

115 年 1 月公告｜電視

三菇 TM 235 牛樟芝子實體

罰 8 萬元

食安法 §28 I

> 「增強免疫力，打造黃金體質」
>
> 「免疫力不足百病之原」

115 年 4 月公告｜網站

Dr.Kim 金博氏 保衛菌益生菌

罰 7 萬元

食安法 §28 I

> 「適用對象：季節轉換及對冷空氣敏感者」
>
> 「需調整體質者」
>
> 「體弱多病者」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

改寫對照：換成可用說法

被罰說法	建議改法	依據
提升免疫力、增強抵抗力	「調整體質」「健康維持」，不加防病、換季字眼	準則附件一
提升保護力、防護罩	「營養補給」「滋補強身」	準則附件一
鋅，提升免疫力	鋅只能寫附件二所列功能，例如「鋅有助於維持正常味覺與食慾」	附件二（鋅）
抗過敏、改善鼻過敏	刪除；只有取得健康食品「輔助調整過敏體質」許可者，依核准內容	準則 §5；健康食品管理法
預防感冒、對抗病毒	刪除，屬於醫療效能	準則 §5
適合季節轉換、體弱多病者	刪除族群暗示，只寫一般食用方式，例如「每日 1 包」	準則 §3 整體表現

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

合法來源：可以這樣說

附件一

通常可使用的詞句

- 調整體質
- 調節生理機能
- 健康維持
- 滋補強身
- 營養補給

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

營養素的生理功能

- 維生素 A：增進皮膚與黏膜的健康
- 鋅：有助於維持正常味覺與食慾

附件二沒有任何「免疫」詞句

健康食品

須有許可證

- 免疫調節
- 輔助調整過敏體質

只能用許可證核准的功效與文字

允許詞句也會被罰的三種情況

- 和疾病族群放在一起：「季節轉換及對冷空氣敏感者，需調整體質者」
- 套上附件二沒有列的功能：「鋅，提升免疫力」「鎂，維持免疫功能」
- 加上數字或程度：「85%防護力」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件